MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

Proteção integral, direitos fundamentais, medidas de proteção, ato infracional e Conselho Tutelar

Como estudar o ECA para a prova

Pessoal, o ECA é uma lei **grande** (mais de 260 artigos), mas a banca costuma cobrar um núcleo bem conhecido: **conceitos, princípios, direitos fundamentais, medidas de proteção, ato infracional e Conselho Tutelar**. É a lógica deste material: o essencial, na ordem em que a lei organiza.

A lei se divide em dois livros:

Livro	Conteúdo	Artigos
Livro I — Parte Geral	Princípios, direitos fundamentais, prevenção, política de atendimento, medidas de proteção, prática de ato infracional, medidas aos pais e Conselho Tutelar	1º a 140
Livro II — Parte Especial	Acesso à Justiça, procedimentos, crimes e infrações administrativas	141 em diante

> **Ideia central (art. 1º):** a lei "dispõe sobre a **proteção integral** à criança e ao adolescente". Toda questão de ECA parte daqui: o menor é **sujeito de direitos**, em **condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

Conceitos e princípios (arts. 1º a 6º)

Quem é quem (art. 2º):

Pessoa	Idade
Criança	até **12 anos incompletos**
Adolescente	de **12 a 18 anos**

Exceção (parágrafo único): nos casos **expressos em lei**, o ECA se aplica **excepcionalmente** a pessoas **entre 18 e 21 anos** (por exemplo, a internação pode ser mantida até os 21).

Absoluta prioridade (art. 4º). É dever da **família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público** assegurar, **com absoluta prioridade**, os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.

A **garantia de prioridade** compreende (parágrafo único):

1. **primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias**;
2. **precedência de atendimento** nos serviços públicos ou de relevância pública;
3. **preferência na formulação e na execução** das políticas sociais públicas;
4. **destinação privilegiada de recursos públicos** nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

> **Atenção:** o item 1 (**"primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias"**) é o que mais interessa aos serviços de socorro, como o Corpo de Bombeiros. Em salvamentos e

> emergências, a criança e o adolescente têm prioridade de socorro.

Outros pontos da parte inicial:

- **Art. 3º:** gozam de **todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, sem prejuízo da proteção integral; os direitos se aplicam a todos, **sem discriminação** de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, deficiência, condição econômica etc.
- **Art. 5º:** nenhuma criança ou adolescente será objeto de **negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão**, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
- **Art. 6º:** na interpretação da lei levam-se em conta os **fins sociais**, as exigências do bem comum, os **direitos e deveres individuais e coletivos** e a **condição peculiar** da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Direitos fundamentais (arts. 7º a 69)

Memorize a "escadinha" dos cinco direitos fundamentais do Título II:

1. **Direito à vida e à saúde** (arts. 7º a 14);
2. **Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade** (arts. 15 a 18-B);
3. **Direito à convivência familiar e comunitária** (arts. 19 a 52-D);
4. **Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer** (arts. 53 a 59);
5. **Direito à profissionalização e à proteção no trabalho** (arts. 60 a 69).

1. Vida e saúde (arts. 7º a 14)

- **Art. 7º:** direito à proteção à vida e à saúde mediante políticas sociais públicas que permitam o **nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso**, em condições dignas de existência.
- Atenção à **gestante e à parturiente** no SUS (acompanhamento pré-natal, parto, pós-parto) e **vacinação obrigatória** nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias (art. 14, § 1º).
- **Art. 13:** os casos de **suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos** contra criança ou adolescente serão **obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar**, sem prejuízo de outras providências legais.

2. Liberdade, respeito e dignidade (arts. 15 a 18-B)

- **Art. 15:** são **pessoas em processo de desenvolvimento** e **sujeitos de direitos civis, humanos e sociais**.
- **Art. 16 — liberdade compreende:**

Inciso	Aspecto
I	**ir, vir e estar** nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais
II	**opinião e expressão**
III	**crença e culto religioso**
IV	**brincar, praticar esportes e divertir-se**
V	**participar da vida familiar e comunitária**, sem discriminação
VI	**participar da vida política**, na forma da lei
VII	**buscar refúgio, auxílio e orientação**

- **Art. 17 — respeito: inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral**, abrangendo a preservação da **imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais**.
- **Art. 18:** é **dever de todos** velar pela dignidade, pondo-os a salvo de qualquer tratamento **desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor**.
- **Arts. 18-A e 18-B:** a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados **sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante**; os pais, integrantes da família ampliada, responsáveis e agentes públicos que o utilizarem ficam sujeitos a **medidas** (encaminhamento a programa de proteção, orientação psicológica, advertência), sem prejuízo de outras sanções.

3. Convivência familiar e comunitária (arts. 19 a 52-D)

Regra (art. 19): toda criança ou adolescente tem direito a ser criado **no seio da sua família** e, **excepcionalmente**, em **família substituta**, assegurada a convivência familiar e comunitária.

- **Acolhimento institucional/familiar:** é medida **provisória e excepcional**; a situação é **reavaliada a cada 3 meses** e a permanência **não pode exceder 18 meses**, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, fundamentada pela autoridade judiciária (art. 19, §§ 1º e 2º).
- **Poder familiar (arts. 21 a 24):** exercido em **igualdade de condições** pelo pai e pela mãe. Aos pais incumbe o **sustento, a guarda e a educação** dos filhos menores (art. 22). **A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar** (art. 23): a família será incluída em **programas oficiais de auxílio**.

> **Pegadinha clássica:** pobreza **não** justifica retirar a criança da família. Se a alternativa disser que a falta de recursos autoriza a destituição do poder familiar, está errada.

Tipos de família:

Família	Definição
Natural (art. 25)	comunidade formada pelos **pais ou qualquer deles e seus descendentes**
Extensa ou ampliada (art. 25, p. único)	se estende **além da unidade pais e filhos**, formada por **parentes próximos** com os quais a criança convive e mantém **vínculos de afinidade e afetividade**
Substituta (art. 28)	colocação mediante **guarda, tutela ou adoção**

Guarda, tutela e adoção — em uma linha cada:

- **Guarda (art. 33):** obriga à **assistência material, moral e educacional**, conferindo ao detentor o direito de **opor-se a terceiros, inclusive aos pais**. Destina-se a **regularizar a posse de fato**.
- **Tutela:** pressupõe a **prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar** e implica o dever de guarda.
- **Adoção:** medida **excepcional e irrevogável** (art. 39, § 1º), à qual se recorre apenas quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa.

Adoção — números que a banca ama:

Regra	Valor
Idade mínima do adotante (art. 42)	**18 anos**, independentemente do estado civil
Diferença de idade entre adotante e adotando	**mínimo de 16 anos** (art. 42, § 3º)
Consentimento do adotando	necessário se **maior de 12 anos** (art. 45, § 2º)

Estágio de convivência (art. 46)	prazo fixado pela autoridade judiciária, **máximo de 90 dias**, prorrogável por até igual período
Natureza	**irrevogável**

4. Educação, cultura, esporte e lazer (arts. 53 a 59)

- Direito à educação visando ao **pleno desenvolvimento da pessoa**, ao **preparo para a cidadania** e à **qualificação para o trabalho**, com igualdade de condições de acesso e permanência, direito de ser respeitado pelos educadores, de **contestar critérios avaliativos** e de organização e participação em entidades estudantis.
- **Ensino fundamental obrigatório e gratuito**; progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino médio; atendimento em **creche e pré-escola** às crianças de **0 a 5 anos**; atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
- **Art. 56:** os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental **comunicam ao Conselho Tutelar** os casos de **maus-tratos**, **reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar** (esgotados os recursos escolares) e **elevados níveis de repetência**.

5. Profissionalização e proteção no trabalho (arts. 60 a 69)

- **Art. 60:** proibido trabalho a **menores de 14 anos, salvo como aprendiz** (a Constituição, art. 7º, XXXIII, eleva para **16 anos** a idade mínima do trabalho em geral, mantendo a **aprendizagem a partir dos 14**).
- **Art. 67 — ao adolescente empregado, aprendiz ou em regime familiar de trabalho é vedado trabalho:**
- **noturno** (das **22h às 5h**);
- **perigoso, insalubre ou penoso**;
- realizado em **locais prejudiciais** à sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
- realizado em **horários e locais que não permitam a frequência à escola**.

Prevenção, política de atendimento e medidas de proteção

Prevenção (arts. 70 a 85)

Dever de **todos** prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos. Destaques: produtos e serviços **proibidos ou impróprios** (armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência, fogos de artifício, bilhetes lotéricos); **diversões e espetáculos públicos** com classificação etária; e **viagens** — a criança ou o adolescente **menor de 16 anos** não viaja para fora da comarca onde reside **desacompanhado dos pais ou do responsável** sem **expressa autorização judicial** (art. 83, na redação da Lei 13.812/2019); a autorização é dispensada, por exemplo, para comarca contígua no mesmo Estado ou na mesma região metropolitana, ou quando vai acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado o parentesco, ou de pessoa maior autorizada expressamente pelo pai, pela mãe ou pelo responsável; **ao exterior** (art. 84), a autorização judicial é dispensada se viajar com **ambos os pais** ou com **um deles autorizado expressamente pelo outro**, com firma reconhecida.

Política de atendimento (arts. 86 a 97)

Conjunto **articulado** de ações governamentais e não governamentais da **União, dos Estados, do DF e dos Municípios**. **Diretrizes**: **municipalização** do atendimento; criação de **conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos** da criança e do adolescente (paritários, com participação popular);

fundos vinculados; integração operacional dos órgãos (Judiciário, MP, Defensoria, segurança pública e assistência social) e **mobilização da opinião pública**.

Medidas de proteção (arts. 98 a 102)

Quando se aplicam (art. 98): sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem **ameaçados ou violados**: **I — por ação ou omissão da sociedade ou do Estado**; **II — por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável**; **III — em razão de sua conduta**.

Art. 101 — medidas aplicáveis pela autoridade competente:

Inciso	Medida
I	**encaminhamento aos pais ou responsável**, mediante termo de responsabilidade
II	**orientação, apoio e acompanhamento temporários**
III	**matrícula e frequência obrigatórias** em estabelecimento oficial de ensino
IV	inclusão em **serviços e programas** de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente
V	**requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico**, em regime hospitalar ou ambulatorial
VI	inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a **alcoólatras e toxicômanos**
VII	**acolhimento institucional**
VIII	inclusão em **programa de acolhimento familiar**
IX	**colocação em família substituta**

> **Macete:** o **acolhimento institucional (VII)** e o **acolhimento familiar (VIII)** são medidas **provisórias e excepcionais**, usadas como **transição** para a reintegração familiar ou, não sendo possível, para a **colocação em família substituta (IX)**, e **não implicam privação de liberdade** (art. 101, § 1º). Em caráter **excepcional e de urgência**, a entidade de acolhimento pode receber a criança **sem prévia determinação** da autoridade competente, comunicando o fato ao **Juiz da Infância e da Juventude em até 24 horas** (art. 93).

Princípios de aplicação (art. 100): **condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos**, **proteção integral e prioritária**, **responsabilidade primária e solidária do poder público**, **interesse superior**, **privacidade**, **intervenção precoce e mínima**, **proporcionalidade e atualidade**, **responsabilidade parental**, **prevalência da família** e **obrigatoriedade da informação** e **oitiva obrigatória e participação**.

Prática de ato infracional (arts. 103 a 128)

Conceitos e direitos individuais

- **Ato infracional (art. 103):** a conduta descrita como **crime ou contravenção penal**.
- **Art. 104:** são **penalmente inimputáveis os menores de 18 anos**, sujeitos às medidas do ECA. Vale a **idade à data do fato**.
- **Art. 105:** ao ato infracional praticado por **criança** correspondem as **medidas de proteção do art. 101** — **nunca** as medidas socioeducativas.
- **Art. 106: nenhum adolescente será privado da liberdade senão em flagrante de ato**

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tem **direito à identificação dos responsáveis pela apreensão** e a ser informado de seus direitos.

- **Internação provisória (art. 108):** antes da sentença, por prazo **máximo de 45 dias**, em decisão fundamentada.
- **Garantias processuais (art. 111):** igualdade na relação processual, **defesa técnica por advogado**, **assistência judiciária gratuita**, direito de ser ouvido pessoalmente e de solicitar a presença dos pais ou responsável em qualquer fase.

Medidas socioeducativas (art. 112)

#	Medida	Característica principal
I	**Advertência**	admoestação **verbal**, reduzida a termo e assinada (art. 115); basta a prova da materialidade e **indícios suficientes de autoria**
II	**Obrigação de reparar o dano**	restituir a coisa, ressarcir ou compensar o prejuízo da vítima (art. 116)
III	**Prestação de serviços à comunidade**	tarefas gratuitas de interesse geral, **até 6 meses**, jornada **máxima de 8 horas semanais** (art. 117)
IV	**Liberdade assistida**	acompanhar, auxiliar e orientar; prazo **mínimo de 6 meses**, prorrogável (art. 118)
V	**Semiliberdade**	pode ser desde o início ou transição para o meio aberto; **sem prazo determinado**; **escolarização e profissionalização obrigatórias** (art. 120)
VI	**Internação** em estabelecimento educacional	**privativa de liberdade** (art. 121)
VII	Qualquer das medidas de proteção do **art. 101, I a VI**	—

Regras gerais:

- A medida considera a **capacidade de cumpri-la**, as circunstâncias e a **gravidade** da infração (art. 112, § 1º).
- **Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida prestação de trabalho forçado** (§ 2º).
- Adolescentes com **doença ou deficiência mental** recebem **tratamento individual e especializado** (§ 3º).
- As medidas dos incisos **II a VI** exigem **provas suficientes da autoria e da materialidade** (art. 114), salvo a hipótese de **remissão**.

Internação (arts. 121 a 125) — o assunto mais cobrado

Princípios (art. 121): brevidade, **excepcionalidade** e **respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

Regra	Valor
Prazo	**não comporta prazo determinado**
Reavaliação	**no máximo a cada 6 meses**, por decisão fundamentada
Limite máximo	**3 anos** (em nenhuma hipótese excederá)
Ao atingir 3 anos	**liberação**, ou semiliberdade, ou liberdade assistida

Liberação compulsória	**aos 21 anos de idade**
Atividades externas	permitidas, a critério da equipe técnica, salvo determinação judicial em contrário

Quando só pode ser aplicada (art. 122):

1. **grave ameaça ou violência a pessoa**;
2. **reiteração no cometimento de outras infrações graves**;
3. **descumprimento reiterado e injustificável** de medida anteriormente imposta — neste caso, **prazo não superior a 3 meses**.

> **Regra de ouro (§ 2º):** em **nenhuma hipótese** será aplicada a internação **havendo outra medida adequada**.

Local e direitos (arts. 123 e 124): entidade **exclusiva para adolescentes**, **separados** por idade, compleição física e gravidade da infração; **atividades pedagógicas obrigatórias** (inclusive na provisória). Entre os direitos: entrevistar-se com o Ministério Público, **peticionar a qualquer autoridade**, **avistar-se reservadamente com o defensor**, **receber visitas ao menos semanalmente**, **permanecer na localidade mais próxima da família**, **receber escolarização e profissionalização**.

Remissão (arts. 126 a 128)

Antes de iniciado o procedimento judicial, o **Ministério Público** pode conceder **remissão** (perdão) como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, à personalidade do adolescente e à sua participação no ato. Depois de iniciado o procedimento, a remissão é concedida pela **autoridade judiciária** e **suspende ou extingue** o processo. **A remissão não implica necessariamente reconhecimento ou comprovação da responsabilidade**, nem prevalece para efeito de antecedentes.

Conselho Tutelar (arts. 131 a 140)

Art. 131 — natureza: órgão **permanente e autônomo**, **não jurisdicional**, encarregado pela **sociedade** de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Tema	Regra
Quantidade	no mínimo **um Conselho Tutelar por Município** (e por região administrativa do DF)
Composição	**5 membros**
Escolha	pela **população local**
Mandato	**4 anos**, permitida **recondução** por novos processos de escolha
Requisitos	**reconhecida idoneidade moral**, **idade superior a 21 anos** e **residir no município**
Natureza do cargo	serviço público relevante, com remuneração e direitos conforme a lei municipal

Atribuições (art. 136) — as principais:

- **atender** crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98 e **aplicar as medidas** do art. 101, I a VII;
- **atender e aconselhar os pais ou responsável**, aplicando as medidas do art. 129, I a VII;
- **promover a execução de suas decisões**, podendo **requisitar serviços** públicos (saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança) e **representar junto à autoridade judiciária** em caso de descumprimento injustificado;

- **encaminhar ao Ministério Público** notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
- **encaminhar à autoridade judiciária** os casos de sua competência;
- **providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária** para o adolescente autor de ato infracional;
- **expedir notificações**; **requisitar certidões** de nascimento e de óbito;
- **assessorar o Poder Executivo local** na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento;
- **representar** contra programas de rádio e TV que violem a Constituição (art. 220, § 3º, II) e ao MP para ações de **perda ou suspensão do poder familiar**;
- desde a **Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel)**, também atuar nos casos de **violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente** (por exemplo, representar à autoridade judicial ou policial pelo **afastamento do agressor** do lar e requerer medidas protetivas).

> **O que o Conselho Tutelar NÃO faz: não julga**, **não aplica medida socioeducativa** (isso é da autoridade judiciária) e **não decreta a perda do poder familiar** (apenas **representa** ao MP). Se a banca disser que o Conselho "aplica medidas socioeducativas", está errada.

Competência territorial (art. 138): determinada pelo **domicílio dos pais ou responsável** ou pelo **lugar onde se encontre a criança ou o adolescente**, à falta dos pais.

Medidas aplicáveis aos pais ou responsável (art. 129)

I — encaminhamento a **serviços e programas oficiais ou comunitários** de proteção, apoio e promoção da família; II — inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; III — **encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico**; IV — **encaminhamento a cursos ou programas de orientação**; V — **obrigação de matricular o filho** e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; VI — obrigação de encaminhar a criança a **tratamento especializado**; VII — **advertência**; VIII — **perda da guarda**; IX — **destituição da tutela**; X — **suspensão ou destituição do poder familiar** (as três últimas, **medidas judiciais**).

Parte Especial (visão rápida)

- **Justiça da Infância e da Juventude:** o Judiciário pode criar varas especializadas; o **Ministério Público** atua como fiscal da lei e promove as ações; a **Defensoria Pública** assegura a defesa técnica.
- **Crimes (a partir do art. 228):** incluem, por exemplo, **deixar de comunicar** à autoridade a apreensão de adolescente (art. 231), **submeter a criança ou adolescente a vexame ou constrangimento** (art. 232), crimes sexuais e de exploração envolvendo imagens (arts. 240 e seguintes) e a venda de produtos proibidos.
- **Infrações administrativas:** multas e penalidades, por exemplo, para quem descumpre os deveres de comunicação ao Conselho Tutelar.

Resumo para revisar

Tema	O que decorar
Criança / adolescente	**<12 anos incompletos** / **12 a 18** (exceção: até 21 em casos expressos)

Prioridade absoluta	**Primazia de proteção e socorro**, precedência de atendimento, preferência nas políticas, recursos privilegiados
Maus-tratos	**Comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar** (art. 13)
Poder familiar	**Pobreza não é motivo** para perda ou suspensão
Acolhimento	**Provisório e excepcional**; reavaliação a cada **3 meses**; máximo de **18 meses**
Adoção	Adotante **≥ 18**; diferença **≥ 16 anos**; adotando **>12** consente; estágio de convivência de até **90 dias**; **irrevogável**
Trabalho	**<14** proibido (aprendiz a partir de **14**; CF fixa **16** no geral); sem trabalho **noturno (22h–5h)**, perigoso, insalubre
Ato infracional	Conduta descrita como **crime ou contravenção**; **inimputáveis <18**; **criança** → medidas do art. 101
Medidas socioeducativas	**Advertência**, **reparar dano**, **PSC (até 6 meses; 8h/semana)**, **LA (mín. 6 meses)**, **semiliberdade**, **internação**
Internação	**Brevidade, excepcionalidade**; reavaliar a cada **6 meses**; limite **3 anos**; liberação aos **21**; provisória até **45 dias**
Conselho Tutelar	**Permanente, autônomo, não jurisdicional**; **5 membros**; mandato de **4 anos**; **>21 anos**; escolha pela **comunidade**

Fontes e método.
Texto da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme publicado no portal do Planalto. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.